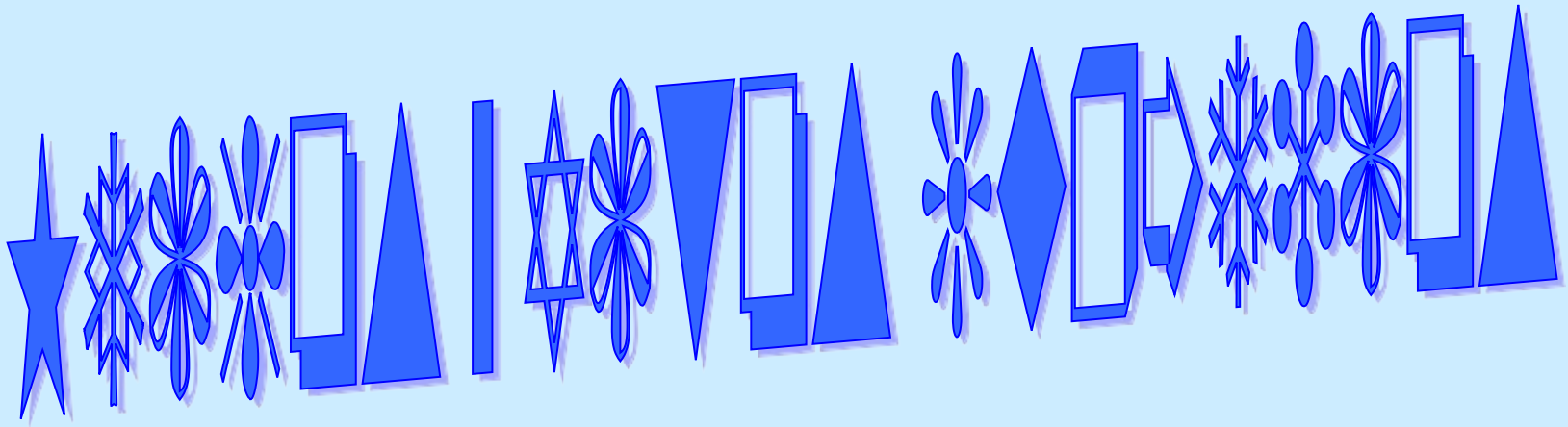
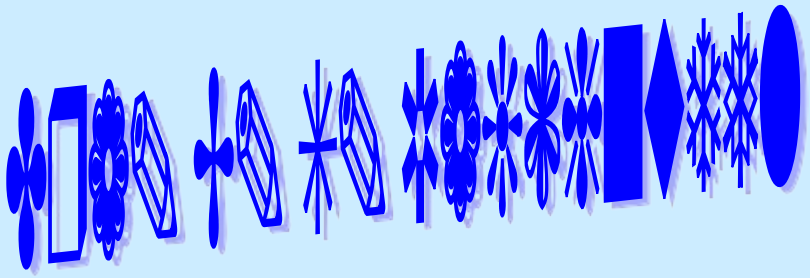




RELACION JURIDICA

- En una relación jurídica hay tres elementos

- Sujeto
- Objeto; cosas o bienes o acciones
- Hecho Antecedente: natural o humano

Hecho jurídico

Es un acontecimiento

que,

conforme al ordenamiento jurídico,

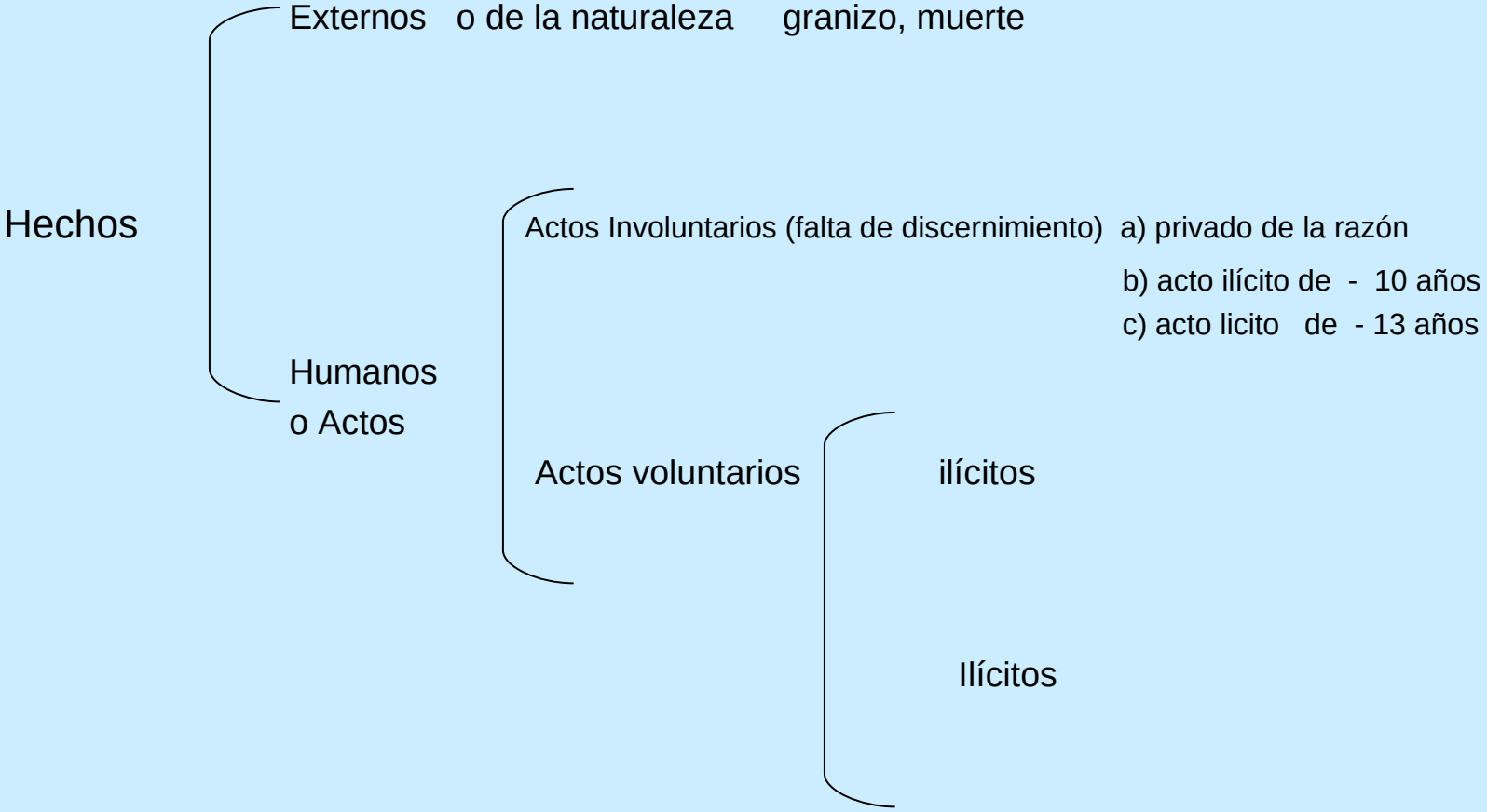
produce:

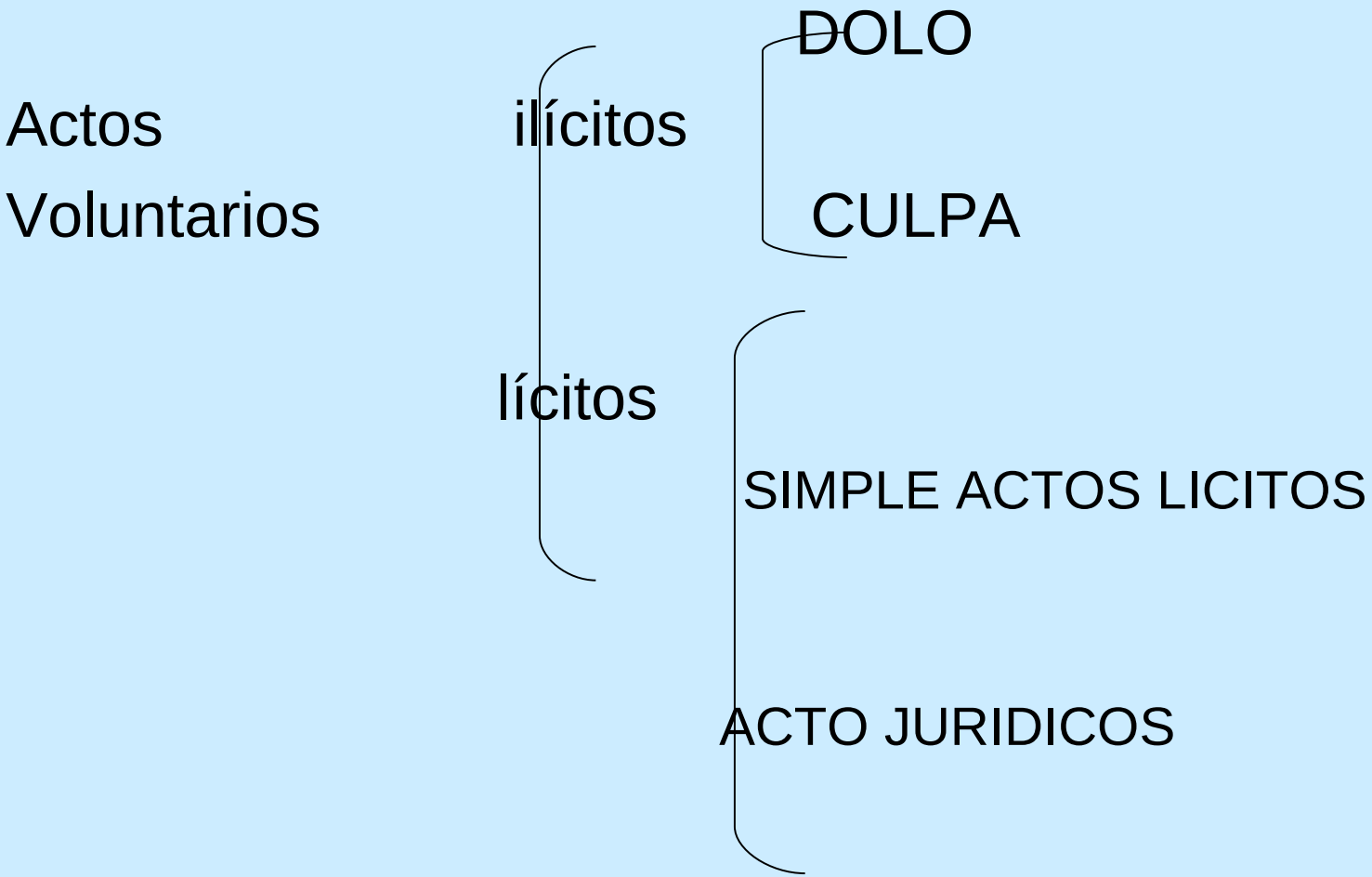
el nacimiento,

modificación

extinción

relaciones o situaciones jurídicas


Hechos
Externos o de la naturaleza granizo, muerte
Humanos o Actos
Actos Involuntarios (falta de discernimiento) a) privado de la razón
b) acto ilícito de - 10 años
c) acto licito de - 13 años
Actos voluntarios
ilícitos
Ilícitos


Actos
Voluntarios
ilícitos
DOLO
CULPA
lícitos
SIMPLE ACTOS LICITOS
ACTO JURIDICOS

Delitos y cuasidelitos

- En materia civil:
- El delito surge de la mera oposición de la conducta al orden jurídico, pudiendo existir enorme cantidad de ilícitos de este tipo

En el delito civil la existencia de daño a terceros es ineludible

En el delito criminal puede no haber daño, dado que muchas veces se sancionan situaciones de riesgo o actos preparatorios del delito

- La sanción del delito civil es la condena al autor a resarcir el daño;
- En materia penal , existen penas aplicables a los responsables (reclusión, prisión, inhabilitación, multa).

hecho jurídico y el acto jurídico

El acto jurídico es una especie del genero hecho jurídico por lo cual todo acto jurídico es también un hecho jurídico

ACTO JURIDCO

- **Acto Jurídico**:
- El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas

CARACTERES:
HUMANO.
VOLUNTARIEDAD
LICITUD
FIN JURÍDICO INMEDIATO

ELEMENTOS ESCENCIALES
Sujeto
Objeto
Forma
causa

ACTO JURIDICO

OBJETO:

hecho posible

no prohibido por la ley

no contrario a la moral y buenas costumbres

no contrario al orden publico

no lesione derechos ajenos o dignidad humana

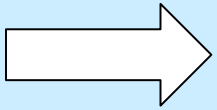
no puede ser un bien que por motivo especial se haya prohibido

CAUSA: es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario

.

manifestacion
de la voluntad de los actos

- Manifestación de voluntad: exteriorización oral
- escrita
- signos inequívocos
- ejecución de un hecho material

- Silencio es una manifestación de voluntad:
- El silencio opuesto a actos o a interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme el acto o la interrogación
- salvo que deba expedirse y esta obligación surja de  la ley
  de la voluntad de las partes
  de usos y practicas
  relación entre el silencio actual y declaraciones precedentes

- Manifestación tacita: resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre y carecen de eficacia cuando la ley o una convención exigen una manifestación expresa

FORMA
ACTO JURIDICO

FORMA: si las partes no designan ⇨ pueden utilizar la que estimen conveniente.

convenir una forma ⇨ más exigente que la impuesta por la ley.

Si la ley impone una forma: ⇨ si no se cumplió, ⇨ vale como acto para las partes

Si la ley impone bajo sanción de nulidad: ⇨ si o si se debe respetar

.

Instrumentos
Públicos Privados

- Son instrumentos públicos:
  a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios;
  b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes;
  c) los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión

- Eficacia probatoria instrumento público hace plena fe:

  a) que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal;

  b) en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contrario.

Particulares firmados: son llamados Instrumentos privados

Los no firmados: son llamados instrumentos particulares no firmados

Se puede dejar impresión digital o mediante la presencia de testigos que deben suscribir el documento

Valor probatorio. debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.

Instrumentos privados y particulares no firmados

Instrumentos privados y particulares no firmados:

Los instrumentos particulares firmados - instrumentos privados
no firmados - instrumentos particulares no firmados

Son instrumentos particulares no firmados: todo escrito no firmado, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.

Firma.

La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad

Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.

Modalidades de los actos jurídicos

CARGO:

El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho

Plazo

La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden queda diferidas al vencimiento de un plazo

Condición:

las clausulas por las cual las partes subordinan su plena eficacia resolución a un hecho futuro e incierto

⇨

Clasificación de actos jurídicos

- Positivo - Negativo
- Unilaterales - Bilaterales
- Entre Vivos – Ultima Voluntad
- Onerosos – Gratuitos
- De disposición – De administracion
- Patrimoniales- Extrapatrimoniales
- No Formales – Formales { solemnes / no solemnes

VICIOS

Vicios de la voluntad: error

dolo

violencia

Vicios del acto jurídico: Simulación

Fraude

Lesión

Vicio de la voluntad
ERROR



Error de hecho: vicia la voluntad / causa nulidad del acto / reconocible por destinatario

Error esencial: a) Sobre Naturaleza del acto (vendo o y en realidad regalo)

b) bien o un hecho diverso o de distinta especie, calidad extensión o suma

c) sobre la cualidad sustancial del bien

d) motivos personales relevantes que hayan sido expresados o tácitos

e) la persona con la cual se celebro o a la cual se refiere si fue determinante para su celebración (ingeniero y es maestro mayor de obras)

Error de calculo: no da lugar a la nulidad, solo rectificación, salvo que sea determinante

El acto no puede anularse por el que incurre en error si el otro ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar

Vicio de la voluntad
DOLO

intención

- ACCION Y OMISION DOLOSA

  es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto.

  La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación

- DOLO ESENCIAL QUE CAUSA NULIDAD:

  Que haya sido grave

  Que haya sido determinante de la voluntad

  Que haya ocasionado daño importante

  Que no haya habido dolo por ambas partes

- DOLO INCIDENTAL: no es determinante de la voluntad no afecta la validez del acto

PARTES Y REPONSABILIDAD: en ambos(esencial e incidental) puede ser la parte o un tercero y debe reparar el daño y responde solidariamente aquel que tuvo conocimiento del daño del tercero

Vicio de la voluntad
VIOLENCIA

libertad

- Fuerza e intimidación

  La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto.

  La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso.

  Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero.

  Responsabilidad por los daños causados. El autor debe reparar los daños. Responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero.

Vicios de los actos jurídicos:

Vicio de la simulación y fraude

Simulación : se encubre el carácter jurídico de un acto

- Apariencia de otro acto -
- Cláusulas no sinceras -
- Fechas no verdaderas
- Personas interpuestas que no son para quienes se constituyen o transmiten
- La simulación ilícita o que perjudica a terceros provoca la nulidad

Fraude

Declaración de inoponibilidad.

Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.

a) que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores;

b) que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor;

c) que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia..

Vicios de los actos jurídicos:

Vicio de la lesión

ELEMENO OBJETIVO:

Ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación

ELEMENTO SUBJETIVO:

Del lesionado: necesidad, debilidad psíquica ligereza o inexperiencia

Del lesionante: aprovechamiento de la situación de inferioridad de la otra persona (ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificacion)

se presume cuando hay notable desproporción (salvo prueba en contrario)

Acciones que da lugar:
- nulidad
- reajuste equitativo

si la ofrece el lesionante al contestar demanda solo puede ofrecer un reajuste equitativo

solo la puede pedir el lesionado o sus herederos

Definición de nulidad del acto jurídico

NULIDAD DEL ACTO JURIDICO



es la sanción legal que
priva de sus efectos normales



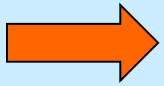
en virtud de una causa existente
en el momento de celebración

Código nuevo
NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA

Nulidad absoluta: se funda en razones de moralidad, seguridad o interés general

Quien la pide?

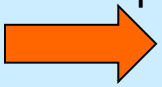
1) Puede ser declarada por el juez, aun sin petición departe cuando aparece manifiesta en el acto
2) el Ministerio Público
3) todos los que tengan interés salvo el que lo realizó

Se puede confirmar?  no puede ser confirmada.

Nulidad relativa: solo esta en juego los intereses de las partes

Quien la pide?

Personas en cuyo beneficio se establece, excepción la otra parte si es de buena fe y sufrió un perjuicio importante

pueden ser confirmada?  Si puede ser confirmada

Código nuevo
NULIDADES
ABSOLUTA RELATIVA

- La declara :
  El juez
  sin mediar petición de parte,
  si es manifiesta en el momento de dictar sentencia

- Puede ser alegada por:
  Ministerio Público
  Cualquier interesado.

  No puede ser alegada por:
  la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho.

- No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción.

- La nulidad relativa sólo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece.

- Excepcionalmente puede invocarla la otra parte, si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante.

- La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto, no puede alegarla si obró con dolo.

- Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción.

Código nuevo
NULIDADES
TOTAL PARCIAL

- Nulidad total es la que se extiende a todo el acto

  Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total.

- Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones

- La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables

- En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes

Código nuevo

NULIDADES : EFECTOS

- La nulidad pronunciada por los jueces:

  Vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo

  Obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido.

  Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe según sea el caso, que están regulados en el código

  Hechos simples.

  Los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan.

  Efectos respecto de terceros en cosas registrables:

  Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo, quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso.

  Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho.

Código nuevo

CONFIRMACION DEL ACTO

- **Confirmación**

  Requisitos. Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido, después de haber desaparecido la causa de nulidad.

  El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte.

  Forma. Si la confirmación es expresa, el instrumento en que ella conste debe reunir las formas exigidas para el acto que se sanea y contener la mención precisa de la causa de la nulidad, de su desaparición y de la voluntad de confirmar el acto.

  La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de nulidad o de otro acto del que se deriva la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto.

  Efecto retroactivo. La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo tiene efecto retroactivo a la fecha en que se celebró. La confirmación de disposiciones de última voluntad opera desde la muerte del causante.

  La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe.

Codigo nuevo

Representacion

- Los actos jurídicos pueden celebrarse por medio de representantes, salvo que la ley imponga que sea el titular del derecho

- Voluntaria: resulta de un acto jurídico
- Legal: cuando resulta de una regla de derecho
- Organica: resulta de un estatuto de una persona jurídica

